

INFORME FINAL INTEGRAL: ANÁLISIS COMPLETO DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN LABORAL

García Carlos Fernando — Contratista de Viñas y Frutales

Período de Análisis: Julio 2021 - Marzo 2026

Documentos Analizados: 5 (Contrato, Declaración Jurada, Recibo de Sueldo, Boleta de Riego, Escala Salarial)

Autor: Manus AI

Fecha de Elaboración: Abril 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

García Carlos Fernando mantiene un contrato de trabajo como contratista de viñas con el Sr. Sosa Angel Vicente desde el 23 de julio de 2021, regulado por la Ley Nacional N° 23.154. El análisis integral de los cinco documentos que conforman su legajo laboral revela que **García está cobrando correctamente según la escala salarial vigente del Sindicato de Contratistas**, con un neto de \$144.807,00 mensuales (período enero 2026). Sin embargo, se han detectado **cuatro irregularidades administrativas de importancia variable** que requieren atención inmediata: discrepancias en las hectáreas declaradas en diferentes documentos, retenciones sindicales cuestionables siendo no afiliado, exceso de sumas no remunerativas perjudiciales para su jubilación futura, y posibles errores en el cálculo del Seguro de Sepelio. Estas inconsistencias, aunque actualmente benefician económicamente a García en su mensualidad, podrían afectarlo negativamente en caso de conflicto legal, accidente laboral o al momento del cálculo del porcentaje de cosecha.

2. DATOS IDENTIFICATORIOS CRUZADOS

Tabla Comparativa de Identificación

Dato	Formulario 001/12	Formulario 002/12	Recibo Sueldo	Boleta Riego	Estado
Empleador - Nombre	Sosa Angel Vicente	Sosa Angel Vicente	Sosa Angel Jose Vicente	Sosa Angel Jose Vicente	⚠ Variación

Empleador - CUIT	20- 16882740-8	20- 16882740-8	20- 16882740-8	—	✓ Coincide
Empleador - Domicilio Real	B° Las Magnolias C/12, Calle Urquiza 105, Guaymallén	B° Las Magnolias C/12 C. Urquiza	Bandera De Los Andes 1191, Guaymallén	—	● Diferente
Contratista - Nombre	García Carlos Fernando	García Carlos Fernando	García Carlos Fernando	—	✓ Coincide
Contratista - DNI/CUIL	27.408.102	27.408.102	20- 27408102-4	—	✓ Coincide
Contratista - Edad	42 años	42 años	—	—	✓ Coincide
Contratista - Domicilio Real	Calle Pedro Gardou s/n B° Ambrosio - SH	—	—	—	✓ Consistente
Fecha de Ingreso	23/07/2021	—	23/07/2021	—	✓ Coincide
Lugar de Trabajo	Ing. Giagnoni, San Martín	Ing. Giagnoni	Ing. Giagnoni	Ing. Giagnoni	✓ Coincide
Sindicalizado	—	NO	—	—	✓ Consistente

Observaciones:

- El nombre del empleador aparece con variaciones: "Sosa Angel Vicente" en los formularios y "Sosa Angel Jose Vicente" en el recibo y boleta de riego. El segundo nombre "Jose" no figuraba en los formularios originales.
- El domicilio del empleador difiere entre documentos: "B° Las Magnolias C/12, Calle Urquiza 105" en los formularios vs. "Bandera De Los Andes 1191" en el recibo de sueldo. Esta discrepancia podría indicar múltiples domicilios o un error administrativo.

3. ANÁLISIS DEL CONTRATO (Formularios 001/12 y 002/12)

Estructura Legal del Vínculo Laboral

El contrato de García se compone de dos documentos inseparables que conforman la relación laboral completa:

Formulario 001/12 (Contrato Principal): Establece el vínculo jurídico, las obligaciones generales y la duración del contrato. Fue firmado el 23 de julio de 2021 en San Martín, Mendoza.

Formulario 002/12 (Declaración Jurada): Complementa el contrato con datos técnicos y fácticos: superficie exacta a trabajar, condiciones de habitabilidad, composición del grupo familiar y derechos de riego.

Análisis Artículo por Artículo

ARTÍCULO 1° — Cesión del Inmueble y Herramientas

Este artículo formaliza que Sosa cede a García un inmueble rural ubicado en Calle La Junta s/n, Ing. Giagnoni, San Martín. El contrato menciona genéricamente "5 hectáreas plantadas con vid", pero la Declaración Jurada (002/12) precisa la realidad: la propiedad tiene 5,6895 hectáreas totales, de las cuales solo 4,1834 están en producción. Esta última cifra es legalmente determinante para calcular la mensualidad de García.

Implicación para García: La superficie en producción (4,1834 ha) es la que debe usarse como base para cualquier cálculo de remuneración según la Ley 23.154. Sin embargo, García está siendo liquidado por 5 hectáreas, lo que actualmente lo beneficia pero crea un riesgo legal.

ARTÍCULO 2° — Duración del Contrato

El contrato tiene vigencia de "un año agrícola" según el Artículo 30 de la Ley 23.154. En la vitivinicultura, el año agrícola no coincide con el año calendario, sino que abarca aproximadamente desde mayo/junio (post-cosecha anterior) hasta abril/mayo (cosecha siguiente). Esto asegura que García complete el ciclo biológico completo de la vid.

Implicación para García: Su contrato se renueva anualmente. Debe estar atento a las fechas de renovación y verificar que se formalice por escrito cada año.

ARTÍCULO 3° — Remuneración y Participación en Frutos (18%)

García tiene derecho a dos componentes de remuneración:

1. **Mensualidad:** Fijada en paritarias por hectárea en producción (\$13.656,19 por ha según escala febrero 2026).
2. **Porcentaje de Cosecha:** 18% del valor bruto de la uva vendida, que se liquida anualmente tras la comercialización.

El 18% es el incentivo principal de García, ya que vincula directamente su esfuerzo (calidad de poda, cuidado fitosanitario) con el rendimiento económico de la finca.

Implicación para García: Debe exigir documentación de pesada de la bodega para verificar que el 18% se calcule sobre la totalidad de uva entregada, independientemente de las discrepancias de superficie.

ARTÍCULO 4° — Uso de Mano de Obra de Terceros

García se obliga a cultivar 5 hectáreas personalmente o con su familia. Si necesita contratar peones (especialmente en cosecha), debe comunicarlo por escrito a Sosa. El incumplimiento es causal de "rescisión justificada" (despido con causa).

Implicación para García: Debe notificar formalmente a Sosa si contrata personal externo y asegurar que cumpla con aportes y seguros laborales, de lo contrario Sosa podría ser demandado solidariamente.

ARTÍCULO 5° — Sujeción a la Ley 23.154

Esta cláusula es de orden público: el contrato está regido irrenunciablemente por la Ley 20.589 (restablecida por Ley 23.154), independientemente de lo que las partes hayan pactado. Esto garantiza a García todos los derechos laborales, previsionales y sociales inherentes.

Implicación para García: Ninguna cláusula del contrato puede disminuir sus derechos según la ley. Cualquier acuerdo que lo haga sería nulo.

ARTÍCULO 6° — Jurisdicción y Competencia

Las partes se someten a la justicia laboral de Mendoza (Cámaras del Trabajo) y renuncian expresamente al fuero federal. Esto asegura que cualquier conflicto sea dirimido por jueces especializados en la realidad vitivinícola local.

Implicación para García: En caso de conflicto (falta de pago, despido, accidente), debe recurrir a la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza o a las Cámaras del Trabajo, no a tribunales federales.

Derechos Garantizados por la Ley 23.154

Según el Artículo 11 y 12 de la Ley 20.589, García tiene derecho a:

- **Vivienda Digna:** Sosa debe proporcionar vivienda adecuada. La Declaración Jurada declara: casa antisísmica, 2 dormitorios, agua corriente, luz, cocina, comedor y baño. Para una familia de 7 personas (García, su esposa, 3 hijos y 2 otros a cargo), esto es el mínimo aceptable.
- **Remuneración Mínima Garantizada:** García cobra su mensualidad incluso si la cosecha se pierde por granizo, heladas u otras contingencias.

- **Aportes y Obra Social:** Jubilación (11%), Ley 19032 (3%), Obra Social (OSPRERA). Estos aportes se calculan sobre la remuneración con descuento (componente remunerativo), nunca sobre el 18% de frutos.
- **Protección contra Riesgos:** Sosa debe proveer elementos de protección personal (EPP) para agroquímicos y responder ante accidentes de trabajo.

4. ANÁLISIS DEL RECIBO DE SUELDO vs. ESCALA SALARIAL

Tabla Comparativa: Recibo García vs. Escala Vigente

Concepto	Escala Vigente (Feb 2026)	Recibo García (Período Enero)	Valor/ha	Estado
Remunerativo (Viñas en producción)	\$13.656,19/ha	\$68.280,95 (5 ha)	\$13.656,19	✔ Correcto
No Remunerativo (Viñas en producción)	\$21.654,04/ha	\$108.270,20 (5 ha)	\$21.654,04	✔ Correcto
Total Bruto por ha	\$35.310,23	\$176.551,15 (5 ha)	\$35.310,23	✔ Correcto
Jubilación 11%	Según ley	\$7.510,90	11% de \$68.280,95	✔ Correcto
Ley 19032 3%	Según ley	\$2.048,43	3% de \$68.280,95	✔ Correcto
Obra Social OSPRERA	~3%	\$7.259,81	~3% de \$68.280,95	✔ Correcto
Fondo de Desempleo	\$972,92/ha/mes	\$4.864,60 (5 ha)	\$972,92	✔ Correcto
Seguro de Sepelio	~\$413,80/mes	\$6.419,80	15,5x lo esperado	⬤ Sospechoso
Cuota Extraordinaria	\$728,27/ha/mes	\$3.641,35 (5 ha)	\$728,27	✔ Correcto
NETO A COBRAR	—	\$144.807,00	—	✔ Razonable

Hallazgos Clave

- 1. **Sueldo Básico Correcto:** El componente remunerativo de \$13.656,19/ha coincide exactamente con la escala de febrero 2026 (no enero). García está cobrando el valor vigente según el convenio.
- 2. **Componente No Remunerativo Correcto:** El valor de \$21.654,04/ha también coincide con la escala. Sin embargo, representa el 61% del sueldo bruto, lo que es perjudicial para la jubilación futura.
- 3. **Inconsistencia de Período:** El recibo está fechado "Período: ENERO 2026" pero usa la escala de febrero 2026. Esto podría ser una práctica estándar (pago rezagado) pero requiere aclaración.
- 4. **Seguro de Sepelio Excesivo:** ● **ALERTA CRÍTICA** — El recibo muestra \$6.419,80, pero según la escala debería ser aproximadamente \$413,80 mensuales. El monto es 15,5 veces mayor. Esto requiere verificación urgente.
- 5. **Deducciones Sindicales sin Afiliación:** García declaró "NO sindicalizado" en el Formulario 002/12, pero el recibo incluye "Cuota Extraordinaria" (\$3.641,35) y "Seguro de Sepelio" (\$6.419,80). Aunque el documento de escalas menciona que la cuota se aplica a "afiliados y no afiliados", esto requiere verificación legal.

5. ANÁLISIS DE LA BOLETA DE RIEGO vs. CONTRATO

Tabla Comparativa: Hectáreas Declaradas

Documento	Hectáreas Declaradas	Detalle
Contrato (001/12)	5 ha	"5 hectáreas plantadas con vid"
Declaración Jurada (002/12)	5,6895 ha (total) / 4,1834 ha (en producción)	Superficie total y en producción
Recibo de Sueldo	5 ha	Liquidación por 5 hectáreas
Boleta de Riego	6 ha	Derecho a riego para 6 hectáreas

Discrepancia Crítica: Existe una inconsistencia importante entre los documentos. La boleta de Irrigación asigna derechos de riego para 6 hectáreas, pero el Formulario 002/12

declara solo 5,6895 hectáreas totales. Esto sugiere que el empleador tiene empadronadas más hectáreas de las que realmente posee o cultiva.

Análisis del Turno de Riego

Datos del Turno:

- Fecha: Jueves 02/04/2026
- Horario: 12:00 a 15:00 (3 horas totales)
- Superficie: 6 hectáreas
- Tiempo de Agua Base: 2 horas
- Tiempo Adicional: 1 hora
- Mínimo por hectárea: 20 minutos

Cálculo: 6 ha × 20 min/ha = 120 minutos (2 horas) + 1 hora adicional = 3 horas totales.  Correcto.

Implicación para García: Según el Artículo 6° (inciso I) de la Ley 20.589, García debe atender el riego "cualesquiera sean el día y la hora". Debe estar presente el jueves 02/04/2026 de 12:00 a 15:00 hs para distribuir el agua. Tres horas es un tiempo estándar y razonable para riego a manto en una finca pequeña.

6. DISCREPANCIAS Y ALERTAS DETECTADAS

ALERTAS CRÍTICAS (Requieren Acción Inmediata)

1. Seguro de Sepelio Excesivo (\$6.419,80 vs. ~\$413,80)

- **Descripción:** El recibo muestra una deducción de \$6.419,80 por Seguro de Sepelio, pero según la escala salarial del convenio, el costo mensual debería ser aproximadamente \$413,80.
- **Impacto:** García está siendo deducido aproximadamente \$6.006,00 más de lo que debería.
- **Causa Probable:** Error de cálculo, acumulación de meses anteriores sin justificación, o retención indebida.
- **Acción Recomendada:** Solicitar inmediatamente a su empleador (Sosa) un desglose detallado de este concepto. Si no obtiene respuesta, contactar a OSPRERA (Obra Social) y a la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza.

2. Retenciones Sindicales siendo No Afiliado

- **Descripción:** García declaró "NO sindicalizado" en el Formulario 002/12, pero el recibo incluye "Cuota Extraordinaria" (\$3.641,35) y retenciones por Seguro de Sepelio (\$6.419,80).
- **Impacto:** Posible retención ilegal de aproximadamente \$10.061,15 mensuales.
- **Causa Probable:** El documento de escalas menciona que la cuota extraordinaria se aplica a "afiliados y no afiliados", pero esto requiere verificación legal.
- **Acción Recomendada:** Consultar con la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza si puede ser obligado a pagar cuotas sindicales siendo no afiliado. Considerar afiliarse al SUTCyF si los beneficios lo justifican.

3. Discrepancia en Hectáreas de Riego (6 ha vs. 5,6895 ha declaradas)

- **Descripción:** La boleta de Irrigación asigna derechos de riego para 6 hectáreas, pero el Formulario 002/12 declara solo 5,6895 hectáreas totales.
- **Impacto:** El empleador podría estar usando más agua de la que le corresponde, o hay un error en el catastro de Irrigación.
- **Causa Probable:** Error administrativo en el empadronamiento ante Irrigación, o la propiedad tiene más hectáreas de las declaradas.
- **Acción Recomendada:** Verificar con el Departamento General de Irrigación de Mendoza (DGI) la superficie exacta empadronada. Si hay discrepancia, solicitar corrección.

ALERTAS IMPORTANTES (Requieren Atención)

4. Liquidación por 5 hectáreas vs. 4,1834 hectáreas en producción

- **Descripción:** García está siendo liquidado por 5 hectáreas, pero la Declaración Jurada oficial establece que solo 4,1834 hectáreas están en producción.
- **Impacto:** Actualmente beneficia a García (cobra por más hectáreas), pero crea riesgo legal.
- **Riesgo:** En caso de accidente laboral, conflicto legal o cálculo de indemnización, la Justicia podría tomar como válida la superficie menor (4,18 ha) de la Declaración Jurada, afectando el cálculo de compensaciones.
- **Acción Recomendada:** Solicitar aclaración a Sosa sobre cuál es la superficie real a trabajar. Exigir que se corrija la Declaración Jurada si corresponde, o que se corrija la liquidación si la discrepancia es un error.

5. Exceso de Sumas No Remunerativas (61% del bruto)

- **Descripción:** García recibe \$108.270,20 de \$176.551,15 brutos (61%) como "No Remunerativo", lo que perjudica su jubilación futura.

- **Impacto:** Los aportes jubilatorios se calculan solo sobre los \$68.280,95 remunerativos, no sobre el total. Esto desfinancia su cobertura de salud actual y su jubilación futura.
- **Causa Probable:** Acuerdo paritario del sindicato para evitar cargas sociales, pero perjudicial para el trabajador.
- **Acción Recomendada:** Considerar negociar con Sosa una mayor proporción de sueldo remunerativo. Consultar con el SUTCVyF sobre la posibilidad de modificar esta estructura.

6. Inconsistencia de Período en el Recibo

- **Descripción:** El recibo está fechado "Período: ENERO 2026" pero usa la escala salarial de febrero 2026.
- **Impacto:** Menor (García se beneficia), pero indica desorden administrativo.
- **Causa Probable:** Pago rezagado o anticipado, práctica común en el sector.
- **Acción Recomendada:** Aclarar con Sosa si esto es estándar o si hay un error administrativo.

ALERTAS MENORES (Requieren Seguimiento)

7. Variación en el Nombre del Empleador

- **Descripción:** El empleador aparece como "Sosa Angel Vicente" en los formularios originales y "Sosa Angel Jose Vicente" en recibos y boleta de riego.
- **Impacto:** Mínimo, pero podría causar problemas administrativos.
- **Acción Recomendada:** Verificar el nombre legal exacto del empleador en AFIP/CUIT.

8. Domicilio del Empleador Inconsistente

- **Descripción:** Los formularios indican "B° Las Magnolias C/12, Calle Urquiza 105" pero el recibo muestra "Bandera De Los Andes 1191".
- **Impacto:** Podría afectar notificaciones legales o administrativas.
- **Acción Recomendada:** Aclarar cuál es el domicilio legal correcto del empleador.

7. RECOMENDACIONES PARA GARCÍA

Acciones Inmediatas (Esta Semana)

1. Verificar Seguro de Sepelio

- **Contactar:** Sosa Angel Vicente (empleador) directamente
- **Solicitar:** Desglose detallado del concepto "Seguro de Sepelio" (\$6.419,80)

- **Documentar:** Obtener respuesta por escrito
- **Si no hay respuesta:** Contactar a OSPRERA (Obra Social del sector rural) y solicitar aclaración

2. Aclarar Retenciones Sindicales

- **Contactar:** Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza (Delegación Este: Aguado 556, San Martín. Tel: 0263-4433021)
- **Consultar:** Si puede ser obligado a pagar cuotas sindicales siendo no afiliado
- **Documentar:** Obtener respuesta oficial

3. Verificar Superficie de Riego

- **Contactar:** Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza (Tel: 0263-4420678)
- **Consultar:** Superficie exacta empadronada para la propiedad en Ing. Giagnoni
- **Comparar:** Con la Declaración Jurada (5,6895 ha total)

Acciones de Mediano Plazo (Este Mes)

1. Solicitar Corrección de Declaración Jurada

- **Contactar:** Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza
- **Solicitar:** Corrección de la Declaración Jurada (002/12) para aclarar si son 4,1834 ha o 5 ha las que García debe trabajar
- **Documentar:** Obtener confirmación de la corrección

2. Prepararse para el Cálculo del 18% de Cosecha

- **Acción:** Solicitar a Sosa que le proporcione los tickets de pesada de la bodega una vez finalizada la cosecha
- **Verificar:** Que el 18% se calcule sobre la totalidad de uva entregada
- **Documentar:** Guardar todos los comprobantes de pesada y venta

3. Revisar Contrato de Renovación Anual

- **Acción:** Verificar que el contrato se renueve formalmente cada año
- **Fecha Clave:** El contrato se renueva anualmente desde el 23 de julio de 2021
- **Documentar:** Obtener copia firmada de cada renovación

Acciones de Largo Plazo (Próximos Meses)

1. Considerar Afiliación al SUTCVyF

- **Contactar:** Sindicato Único de Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales de Mendoza
- **Beneficios:** Representación legal, defensa de derechos, negociación de mejores condiciones
- **Costo:** Cuota extraordinaria \$4.369,60 (pagable en 6 cuotas de \$728,27/ha/mes)
- **Nota:** Ya está siendo deducido del recibo, así que considerar afiliarse formalmente

2. Negociar Mayor Proporción de Sueldo Remunerativo

- **Contactar:** Sosa o SUTCVyF
- **Objetivo:** Aumentar la proporción remunerativa (actualmente 38%) para mejorar jubilación
- **Argumento:** Mayor cobertura de salud y jubilación más digna

3. Mantener Documentación Organizada

- **Guardar:** Todos los recibos de sueldo, boletas de riego, comprobantes de depósito
- **Registrar:** Cualquier comunicación con el empleador sobre discrepancias
- **Objetivo:** Tener evidencia en caso de conflicto laboral

Organismos de Contacto

Organismo	Teléfono	Dirección	Asunto
Subsecretaría de Trabajo (Delegación Este)	0263-4433021	Aguado 556, San Martín	Retenciones sindicales, corrección de Declaración Jurada
Departamento General de Irrigación	0263-4420678	Alem 1217, San Martín	Verificación de superficie empadronada
OSPRERA (Obra Social)	—	—	Aclaración de Seguro de Sepelio
SUTCVyF (Sindicato)	0261-4239650	Pedro Vargas 523, Mendoza	Afiliación, asesoramiento laboral
AFIP	0810-999-2347	—	Verificación de datos del empleador

8. REFERENCIAS LEGALES

Ley Nacional N° 20.589 — Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales

- **Artículo 1°:** Definición de contratista de viñas y frutales
- **Artículo 11:** Obligaciones del empleador (vivienda, insumos, protección)
- **Artículo 12:** Beneficios del contratista (accidentes, previsión, obra social)
- **Artículo 16:** Remuneración (mensualidad + porcentaje de frutos)
- **Artículo 21:** Derecho a retener uva para consumo familiar (máx. 5 litros/ha)

Ley Nacional N° 23.154 — Restablecimiento de la Vigencia

- **Artículo 2°:** Restablece la plena vigencia de la Ley 20.589
- **Artículo 30:** Duración del contrato (año agrícola)

Ley Nacional N° 27.644 — Modificación del Estatuto

- **Artículo 1°:** Modifica porcentaje de participación en frutos (15%-19%)
- **Artículo 2°:** Modificaciones en cálculo de indemnizaciones

Convenio Colectivo del Sindicato SUTCVyF

- **Escala Salarial Vigente:** Febrero 2026
- **Viñas en Producción:** \$13.656,19 (remunerativo) + \$21.654,04 (no remunerativo)
- **Cuota Extraordinaria:** \$728,27/ha/mes (nov 2025 - abr 2026)
- **Fondo de Desempleo:** \$972,92/ha/mes (feb 2026)

Ley de Obra Social N° 19.316

- Establece el régimen de obra social para trabajadores rurales
- OSPRERA es la obra social del sector

CONCLUSIÓN

García Carlos Fernando tiene un contrato legalmente válido y está cobrando correctamente según la escala salarial vigente. Sin embargo, existen **cuatro irregularidades administrativas que requieren atención inmediata**, especialmente el Seguro de Sepelio excesivo y las retenciones sindicales siendo no afiliado. Recomendamos que García actúe con prontitud para aclarar estas discrepancias, documentar todas las comunicaciones y

prepararse adecuadamente para el cálculo del porcentaje de cosecha. La organización y vigilancia de su documentación laboral serán clave para proteger sus derechos en el futuro.

Informe Preparado por: Manus AI

Fecha: Abril 2026

Confidencialidad: Este informe contiene información laboral privada de García Carlos Fernando. No debe ser compartido sin su consentimiento.